رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٦٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٥٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٣٠هـ

الموضوعات

عقد - كفالة - مسؤولية عقدية - التزامات العقد - كفالة حضورية - الحسم من رواتب الكفيل - تخلُّف المكفول عن سداد القرض - طبيعة عقد الكفالة - تعريف الكفالة الحضورية - مقتضى الكفالة الحضورية - حضور المكفول إلى المقترض - شهادة - حجية وقائع الحكم القضائي - انتفاء الكفالة الغرمية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه (بنك التنمية الاجتماعية) بإيقاف الحسم عليه، وإعادة المحسوم منه - الثابت قيام المدعي بالكفالة الحضورية لمقترض من المدعى عليه، وقيام المدعى عليه بالحسم من رواتب المدعي بعد امتناع المقترض عن سداد القرض - مقتضى الكفالة الحضورية التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكان المحدد، وإن فرط بذلك فإن كفالته تنقلب إلى غرمية - ثبوت حضور مكفول المدعي إلى المدعى عليه بشهادة الشهود المدونة بوقائع الحكم القضائي في الدعوى المقامة من المدعي ضد مكفوله - عدم قيام تصرف المدعى عليه بالحسم من رواتب المدعي على مستند صحيح - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بإيقاف الحسم على المدعي، وإعادة المحسوم منه.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بإيقاف الحسم عن موكله وإعادة ما تم حسمه بموجب الكفالة الحضورية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، إذ أوضح وكيل المدعي دعوى موكله بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى ومرافقاتها المقدمة للمحكمة وخلاصتها: أن موكله قام بكفالة (...) رقم الهوية الوطنية (...) بمبلغ مقداره (٢٩٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال في تاريخ ١٤٣٣/٨/١٧هـ كفالةً حضوريةً لدى المدعى عليه، وقام المدعى عليه بموجب الكفالة بالحسم من راتب موكله بدءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ وحتى الآن، وقد أقام موكله دعوى على المكفول في المحكمة العامة ببريدة وأثبت أنه يراجع البنك وذكر في نص الحكم أنه لم تثبت الكفالة الغرمية على موكله، وانتهى وكيل المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليه بإيقاف الحسم عن موكله وإعادة ما تم حسمه. وقد أجاب المدعى عليه بما حاصله: أن المدعي تقدم لكفالة (...) المقترض من البنك مبلغاً قدره (٢٩٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال بالعقد رقم (٤٠١٠٠٨٢٥٩٦) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ لغرض إنشاء مشروع، وبموجب العقد الموقع بين الطرفين فإن المدعي يلتزم برد المبلغ على أقساط شهرية منتظمة خلال مدة السداد (ثمان سنوات) التي بدأ استحقاقها بعد مضي ثمانية عشر شهراً من صرف الدفعة الأولى، ولأن القرض

المنوح له واجب السداد باعتبار ذلك من المال العام والديون الممتازة التي لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام إيرادات الدولة، ولأن البنك لم يستطع إجبار المقترض على السداد رغم الاتفاق وتعهده بذلك، وقد تم قبل ذلك التواصل مع جهة عمل الكفيل وإبلاغه بضرورة حضور المقترض للبنك حتى يتم الاتفاق على جدولة المبالغ المتأخرة والوصول إلى حل، إلا أن الكفيل لم يتعاون مع البنك ولم يحضر المقترض، ولأن الكفيل الحضوري وفقاً للقواعد الفقهية إذا لم يلتزم بمقتضيات الكفالة فإنه يلتزم بما في ذمة مكفوله من الدين كما جاء في المغني: "من كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها"؛ وبناءً عليه تم طلب الحسم على الكفيل، كما نوه ممثل المدعى عليه إلى أن المدعى عليه منشأة غير ربحية يهدف إلى تعزيز الجانب التنموي والاقتصادي وذلك بدعم المواطنين للعمل بأنفسهم وتوفير مصدر عيش كريم لهم، وتأخير السداد أو الامتناع عنه من قبل المقترضين يعيق جهود المدعى عليه في مجال الإقراض لمحدودية رأس المال المدور بين المستفيدين؛ وبناءً على ما ذكر فإن إجراءات المدعى عليه سليمة تجاه الكفيل، وعليه إحضار المقترض للبنك لكي يتم إيقاف الحسم عليه وتسوية المبالغ المتأخرة حتى يتم إغلاق القرض، وأرفق عدداً من المستندات التي تثبت أن المدعى عليه قد طلب من مرجع المدعي إبلاغه بضرورة إحضار مكفوله. فعقّب وكيل المدعي أن موكله تقدم لكفالة المقترض كفالة حضورية، ولكن المدعى عليه جعل تلك الكفالة غرمية بحجة أنه لم يراجعه، وبدأ بخصم القسط من موكله من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ إلى هذا اليوم، وقد ثبت

أن المقترض راجع المدعى عليه بشهادة أحد منسوبيه، وشاهد آخر في شهري جمادى الثاني ورجب من عام ١٤٤٠هـ، والمثبتة شهادتهم وفقاً للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم (٤٢١١١٢٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢١هـ، ومقتضاه أن الكفالة لم تتحول من حضورية إلى غرمية، وأرفق نسخةً من الحكم، ومن عقد الكفالة الموقع من موكله. وبسؤال وكيل المدعي هل طلب من موكله إحضار مكفوله قبل بدء الحسم وامتنع عن ذلك؟ فأجاب: أنه تم الطلب وأن موكله أبلغ مكفوله بالمراجعة، ويثبت ذلك حكم المحكمة العامة المرفق بملف الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإيقاف الحسم عن موكله وإعادة ما تم حسمه بسبب الكفالة الناشئة عن عقد القرض الموقع بين المكفول والمدعى عليه؛ وبالتالي تكون الدعوى حينئذٍ من دعاوى العقود الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً

للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن قبول الدعوى، فإنه لما كانت الكفالة قد نشأت بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٧هـ، ولازالت سارية إذ لم تنته العلاقة التعاقدية بين مكفول المدعي وبين المدعى عليه، ولما كان المدعي قد تقدم بدعواه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١هـ؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ مقبولة شكلاً؛ استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". ومن حيث الموضوع، فإنه لما كان الثابت في الفقه والقضاء أن الكفالة هي من عقود الاستيثاق التي يقصد منها استيثاق الحق، وهي إحدى صور الضمان الشخصي والعيني التي يتعامل بها الناس، وهي من الإجراءات التحفظية في حالة وجود حق أو مطالبة. ولما كان الثابت في الفقه أن كفالة الطلب أو ما اصطُلح عليه في بعض الأنظمة واللوائح (بالكفالة الحضورية) هي: التزام الكفيل بإحضار من عليه الحق (المكفول) إلى المكان المحدد، وفائدة هذا العقد وثمرته إحضار المكفول إلى المكان المطلوب، فإن قام بذلك الكفيل فقد وفّى بالتزامه ولا شيء عليه، بغض النظر عن استيفاء الحق من المكفول من عدمه، فإن لم يقم الكفيل بإحضار مكفوله إلى المكان المحدد، فإن كان بتفريط منه فإنه يغرم ما على المكفول بسبب تفريطه وعدم قيامه بما تعهد به، وتنقلب الكفالة هنا إلى غرمية، وإن عجز عن

إحضاره بعد بذله السبب في ذلك فإنه يؤخر إلى حال القدرة على إحضاره، ولا تسقط الكفالة، ولا تتحول إلى غرمية هنا، بما مفاده مما سلف أن كفالة الطلب أو الكفالة الحضورية تنقلب إلى كفالة غرمية إذا فرط الكفيل في إحضار مكفوله. وبتطبيق ذلك على الواقعة الماثلة نجد أن الكفالة التي تم الحسم بناءً عليها ولا زال، تُوِّجت بعنوان (كفالة حضورية) ونصّت على لسان الكفيل على أن: "المكفول معروف لدي حق المعرفة ولدي الاستعداد التام لإعطاء أي معلومات أو بيانات تطلب عنه من قبل البنك السعودي التسليف والادخار أو أي جهة قضائية أو رسمية وإحضاره عند الطلب في أي مكان تحدده الجهة الطالبة مالم يكن هناك ظروف خارجة عن إرادتي تحول بيني وبين تنفيذ هذا الالتزام، وأوقع على ذلك دون التحفظ أو المنازعة أو الرجوع فيه أو تعديله أو إنكاره، وفي حالة امتناعي عن ذلك أو عدم التزامي بمضمونه أكون تحت طائلة المسؤولية، وبالتوقيع عليه فقد اكتسب صفة الأمر المقضي به"، ولما كان الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم (٤٢١١١٢٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢١هـ والذي قد حاز حجية الأمر المقضي به بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم له بموجب القرار رقم (٥٠٤٩٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٨هـ قد نص على أنه: "لم يثبت لدى الدائرة تحول كفالة المدعي للمدعى عليه الحضورية إلى كفالة غرمية"، كما أن وقائع ذلك الحكم ذكرت أن مكفول المدعي حضر لدى المدعى عليه مرتين بشهادة شاهدين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن حسم المدعى عليه غير قائم على سند صحيح، وتحكم بإيقافه ورد ما تم حسمه.

لذلك حكمت الدائرة: بإيقاف الحسم على (...) وإعادة ما تم حسمه عليه اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.